

BÁO CÁO

**THỰC TIỄN HỦY
PHÁN QUYẾT TRỌNG
TÀI TẠI VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN 2023-2025:
*DỮ LIỆU VÀ XU HƯỚNG***

| *Where Business Trusts Arbitration*

**THÁNG 2
2026**

Tóm tắt

Báo cáo này phân tích toàn diện các số liệu thống kê, xu hướng và vấn đề pháp lý liên quan đến việc hủy phán quyết trọng tài tại Việt Nam trong giai đoạn 2023-2025, dựa trên cơ sở dữ liệu công khai của Tòa án nhân dân tối cao. Nghiên cứu ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng đơn yêu cầu hủy phán quyết từ 16 vụ (2023) lên 34 vụ (2025), phản ánh hoạt động trọng tài thương mại ngày càng sôi động. Đáng chú ý, mặc dù số lượng đơn tăng, tỷ lệ hủy phán quyết có xu hướng giảm dần từ 31,25% (2023), qua 35,29% (2024) xuống 26,47% (2025), qua đó ghi nhận dấu hiệu tích cực trong thực tiễn giám sát tư pháp đối với trọng tài. Tuy nhiên, tỷ lệ hủy bình quân 30% tại Việt Nam vẫn cao hơn đáng kể so với các trung tâm trọng tài quốc tế như Singapore, Hong Kong, Pháp và Thụy Sĩ, đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý nhằm nâng cao tính hấp dẫn của Việt Nam như một địa điểm giải quyết tranh chấp trọng tài quốc tế. Phân tích chi tiết 20 trường hợp phán quyết bị hủy cho thấy sự phân bổ không đồng đều đáng lo ngại giữa các căn cứ pháp lý. Căn cứ "trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam" chiếm tỷ trọng áp đảo với 65% các trường hợp, trong khi các căn cứ khác như thỏa thuận trọng tài vô hiệu, vi phạm thủ tục, và vượt thẩm quyền chỉ chiếm từ 5-15% mỗi loại. Một vấn đề trọng tâm được ghi nhận là khái niệm "nguyên tắc cơ bản" hiện chưa được định nghĩa một cách rõ ràng và thống nhất, qua đó tạo ra dư địa diễn giải tương đối rộng và tiềm ẩn nguy cơ mở rộng phạm vi xem xét vượt ra ngoài các vấn đề thủ tục, không phù hợp với nguyên tắc can thiệp tư pháp tối thiểu trong trọng tài quốc tế.

Đáng chú ý, trong giai đoạn nghiên cứu không ghi nhận trường hợp phán quyết trọng tài bị hủy trên cơ sở chứng cứ giả mạo hoặc hành vi vi phạm liêm chính của trọng tài viên, cho thấy các cơ chế bảo đảm đạo đức nghề nghiệp và kiểm soát chất lượng trong hoạt động trọng tài đang phát huy hiệu quả. Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng với cải cách hệ thống tư pháp theo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 81/2025/QH15, tập trung thẩm quyền xét hủy phán quyết trọng tài nội địa về ba Tòa án nhân dân cấp tỉnh (Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh) thay vì 63 tòa án như trước. Cải cách này được kỳ vọng tăng cường chuyên môn hóa và thống nhất trong áp dụng pháp luật, nhưng cũng đặt ra thách thức về năng lực xử lý và khả năng tiếp cận. Dựa trên phân tích dữ liệu và xu hướng, báo cáo đưa ra các kiến nghị cụ thể về làm rõ khái niệm "nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam", tăng cường đào tạo chuyên sâu cho thẩm phán về trọng tài quốc tế, và xây dựng hệ thống hỗ trợ hiện đại nhằm nâng cao uy tín của Việt Nam như một địa điểm trọng tài thu hút trong khu vực.

1. Đặt vấn đề

1.1. Bối cảnh nghiên cứu

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, trọng tài thương mại đã được khẳng định là phương thức giải quyết tranh chấp có tính linh hoạt, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tại Việt Nam, cơ chế trọng tài thương mại đã có những bước phát triển đáng kể, được thể hiện qua xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng vụ việc được giải quyết tại các trung tâm trọng tài trong nước cũng như sự cải thiện liên tục về chất lượng dịch vụ trọng tài, góp phần nâng cao niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đối với môi trường giải quyết tranh chấp tại Việt Nam.

Tuy nhiên, hiệu lực thực tế của cơ chế trọng tài không chỉ phụ thuộc vào hoạt động xét xử của Hội đồng trọng tài mà còn chịu sự tác động đáng kể từ thái độ can thiệp của Tòa án thông qua thủ tục hủy phán quyết trọng tài. Mức độ can thiệp tư pháp vào phán quyết trọng tài là một trong những chỉ số quan trọng đánh giá môi trường pháp lý ủng hộ trọng tài (pro-arbitration environment) của một quốc gia. Theo thông lệ quốc tế, các quốc gia có môi trường thân thiện với trọng tài thường duy trì tỷ lệ hủy phán quyết ở mức thấp (dưới 10%), nhằm đảm bảo tính chung thẩm và tạo sự tin cậy cho các bên lựa chọn trọng tài.

1.2. Mục đích và phạm vi nghiên cứu

Trên cơ sở số liệu thống kê về các vụ việc yêu cầu hủy phán quyết trọng tài trong giai đoạn 2023 - 2025, nghiên cứu này nhằm:

- (i) Phân tích định lượng tỷ lệ hủy phán quyết trọng tài qua các năm và so sánh với thông lệ quốc tế;
- (ii) Xác định xu hướng hủy/không hủy phán quyết trọng tài của Tòa án Việt Nam;
- (iii) Đánh giá các căn cứ pháp lý được áp dụng trong thực tiễn xét hủy phán quyết;
- (iv) Làm rõ những vấn đề cần cải thiện nhằm tạo môi trường pháp lý thân thiện hơn với cơ chế trọng tài tại Việt Nam.

1.3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng dựa trên dữ liệu thống kê từ cơ sở dữ liệu công khai của Tòa án nhân dân tối cao, kết hợp với phương pháp so sánh pháp luật (comparative law analysis) để đối

chiếu với các quốc gia có môi trường trọng tài phát triển. Phương pháp phân tích tài liệu pháp lý (doctrinal analysis) được áp dụng để xem xét các căn cứ pháp lý hủy phán quyết theo quy định của Luật Trọng tài Thương mại 2010.

2. Khung lý thuyết & Cơ sở pháp lý

2.1. Khung lý thuyết về giám sát tư pháp đối với trọng tài

Theo lý thuyết về trọng tài quốc tế, vai trò của Tòa án trong việc giám sát phán quyết trọng tài phải tuân theo nguyên tắc “can thiệp tối thiểu” (minimum intervention). Nguyên tắc này được thể hiện rõ trong Luật Mẫu UNCITRAL về Trọng tài Thương mại Quốc tế (UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration), theo đó các căn cứ hủy phán quyết được giới hạn chặt chẽ và chủ yếu liên quan đến các khiếm khuyết về thủ tục, không cho phép xem xét lại nội dung tranh chấp (no review on the merits).

2.2. Cơ sở pháp lý tại Việt Nam

Căn cứ pháp lý để một hoặc các bên yêu cầu hủy phán quyết trọng tài được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 68 Luật Trọng tài Thương mại 2010, gồm 05 trường hợp:

1. Không có thỏa thuận trọng tài hoặc thỏa thuận trọng tài vô hiệu;

Căn cứ này bảo vệ nguyên tắc cơ bản của trọng tài là sự đồng ý của các bên (consent to arbitrate). Thỏa thuận trọng tài là nền tảng cho thẩm quyền xét xử của Hội đồng trọng tài. Vì vậy, nếu thỏa thuận trọng tài không tồn tại hoặc bị vô hiệu thì cơ sở pháp lý cho toàn bộ quá trình tố tụng trọng tài sẽ không còn.

2. Thành phần Hội đồng trọng tài, thủ tục tố tụng trọng tài không phù hợp với thỏa thuận của các bên hoặc trái với các quy định của Luật TTTM 2010;

Căn cứ này đảm bảo quyền tự do thỏa thuận về thủ tục của các bên và tuân thủ các quy định bắt buộc của pháp luật về tố tụng trọng tài. Vi phạm nghiêm trọng về thủ tục có thể ảnh hưởng đến tính công bằng của phán quyết.

3. Vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài; trường hợp phán quyết trọng tài có nội dung không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài thì nội dung đó bị hủy;

Căn cứ này liên quan đến các vụ việc, phạm vi, lĩnh vực thuộc thẩm quyền của trọng tài thương mại cũng như thẩm quyền của Hội đồng trọng tài quyết định về thẩm quyền của chính mình (kompetenz-kompetenz), thủ tục thành lập hội đồng trọng tài.

4. Chứng cứ do các bên cung cấp mà Hội đồng trọng tài căn cứ vào đó để ra phán quyết là giả mạo; Trọng tài viên nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của một bên tranh chấp làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng của phán quyết trọng tài;

Căn cứ này bảo vệ tính liêm chính, khách quan của tổ tụng trọng tài cũng như của trọng tài viên. Việc sử dụng chứng cứ giả mạo hoặc hành vi không minh bạch, khuất tất của trọng tài viên làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính công bằng và khách quan của cơ chế trọng tài thương mại.

5. Phán quyết trọng tài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

Căn cứ này có chức năng tương đương với khái niệm "trật tự công" (public policy) trong Luật Mẫu UNCITRAL. Đây là căn cứ mang tính trừu tượng nhất và tiềm ẩn nguy cơ bị áp dụng rộng, dẫn đến can thiệp quá mức vào phán quyết trọng tài.

Khái niệm "nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam" không được định nghĩa rõ ràng trong Luật Trọng tài Thương mại 2010. Mặc dù Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngày 20/03/2014 ("Nghị quyết 01") có đưa ra một số hướng dẫn ^[1], nhưng vẫn chưa đủ cụ thể để đảm bảo tính thống nhất trong áp dụng. Điều này tạo ra "khoảng trống diễn giải" (interpretative gap), tiềm ẩn nguy cơ áp dụng không thống nhất giữa các Tòa án, đồng thời có thể dẫn đến việc mở rộng phạm vi xem xét vượt ra ngoài các vấn đề thủ tục, không phù hợp với nguyên tắc không xem xét lại nội dung tranh chấp (no review on the merits).

3. Phân tích thống kê về hủy phán quyết trọng tài giai đoạn 2023 - 2025

3.1. Tổng quan về số liệu ^[2]

Trong giai đoạn 2023 - 2025, tổng số đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài tăng đáng kể, từ 16 vụ (2023) lên 34 vụ (2025), phản ánh sự gia tăng trong việc sử dụng cơ chế trọng tài cũng như nhận thức của các bên về quyền yêu cầu hủy phán quyết

[1]: Điểm đ Khoản 2 Điều 14

[2]: VTA tự tổng hợp theo số liệu và dữ liệu công khai tại trang <https://congbobanan.toaan.gov.vn>, đăng nhập lần cuối 12/01/2026

Năm	Tổng số yêu cầu	Bị hủy	Tỉ lệ hủy (%)	Không hủy	Tỉ lệ không hủy (%)	Đình chỉ	Tỷ lệ đình chỉ (%)
2023	16	05	31,25	10	62,5	01	6,25
2024	17	06	35,29	10	58,82	01	5,89
2025	34	09	26,47	20	58,82	05	14,71
<i>Tổng/Tỷ lệ Trung bình [3]</i>	67	20	29,85	40	59,7	07	10,45

Bảng 1 – Tổng hợp số liệu yêu cầu hủy phán quyết trọng tài (2023 - 2025)

3.2. Phân tích xu hướng theo từng năm

3.2.1 Năm 2023

Năm 2023 ghi nhận tổng số vụ việc Tòa án thụ lý yêu cầu hủy phán quyết trọng tài là 16 vụ, trong đó:

- **31,25%** phán quyết trọng tài bị hủy (05/16);
- **62,5%** phán quyết trọng tài không bị hủy (10/16);
- **6,25%** vụ việc bị đình chỉ giải quyết yêu cầu hủy (01).

Các vụ việc chủ yếu tập trung tại TAND TP. Hồ Chí Minh, TAND Hà Nội và có 01 yêu cầu tại TAND tỉnh Long An, trong đó TAND TP. Hồ Chí Minh chiếm tỷ trọng lớn nhất (63% với 10 đơn yêu cầu). Tỷ lệ phán quyết không bị hủy cao hơn đáng kể so với tỷ lệ bị hủy cho thấy Tòa án nhìn chung tôn trọng tính chung thẩm của phán quyết trọng tài.

3.2.2 Năm 2024

Năm 2024 ghi nhận 17 vụ yêu cầu hủy phán quyết trọng tài (tăng chỉ 01 vụ so với 2023), trong đó:

- **35,29%** phán quyết trọng tài bị hủy (6/17);
- **58,82%** phán quyết trọng tài không bị hủy (10/17);
- **5,89%** vụ việc bị đình chỉ (01).

Về mặt địa lý, các yêu cầu hủy phán quyết trọng tài vẫn tập trung chủ yếu tại TAND TP. Hồ Chí Minh và TAND Hà Nội nhưng số lượng yêu cầu tăng cao (Tp. Hồ Chí Minh gấp gần 7 lần tại Hà Nội) (15 vụ yêu cầu, chiếm 88%), cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa cơ chế trọng tài thương mại với trung tâm kinh tế lớn và tính cởi mở, linh hoạt hơn của cộng đồng doanh nghiệp phía Nam trong việc lựa chọn cơ chế giải quyết tranh chấp. So với

[3]: Các tỷ lệ là mức trung bình cho cả giai đoạn 2023 - 2025

năm 2023, tỷ lệ phán quyết bị hủy có xu hướng tăng nhẹ, trong khi tỷ lệ phán quyết được giữ nguyên hiệu lực giảm tương ứng. Tuy nhiên, mức biến động không lớn, phản ánh xu hướng xem xét hủy tương đối ổn định của Tòa án đối với các yêu cầu hủy phán quyết trọng tài.

3.2.3 Năm 2025

Năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng đột biến về số lượng đơn yêu cầu hủy phán quyết, lên 34 vụ (gấp đôi so với năm 2024), trong đó:

- **26,47%** phán quyết trọng tài bị hủy (9/34);
- **58,82%** phán quyết trọng tài không bị hủy (20/34);
- **14,71%** vụ việc bị đình chỉ yêu cầu hủy (05/34).

Các vụ việc trong năm 2025 vẫn phân bố chủ yếu tại TAND TP. Hồ Chí Minh, TAND Hà Nội và có một vụ yêu cầu hủy phán quyết tại TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cho thấy các vụ yêu cầu vẫn chỉ chủ yếu phát sinh ở trung tâm kinh tế của đất nước và Tp. Hồ Chí Minh chiếm tới 91% (với 31 đơn yêu cầu), dù có mở rộng địa bàn phát sinh tranh chấp trọng tài. So với hai năm trước, tỷ lệ phán quyết trọng tài bị hủy trong năm 2025 giảm tương đối rõ rệt, trong khi tỷ lệ phán quyết không bị hủy tiếp tục duy trì ở mức cao. Đáng lưu ý, tỷ lệ đình chỉ yêu cầu hủy tăng lên, phản ánh khả năng các bên rút yêu cầu hoặc không đáp ứng điều kiện tố tụng theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, số vụ việc tăng gấp đôi có thể phản ánh: (a) sự gia tăng hoạt động trọng tài thương mại; (b) nhận thức cao hơn của các bên về quyền yêu cầu tòa án xem xét hủy phán quyết trọng tài; hoặc (c) sự phức tạp gia tăng của các tranh chấp.

3. So sánh quốc tế ^[4] :

STT	Quốc gia/Khu vực	Tỷ lệ hủy	Ghi chú
01	Việt Nam	26 – 35%	
02	Singapore	2 – 5% ^[5]	
03	Hong Kong	3 – 7% ^[6]	Mức 3% vào năm 2021 và tới hết 2024 chỉ có tổng cộng 08 vụ yêu cầu hủy phán quyết
04	Thụy Sĩ	5 – 8% ^[7]	
05	Anh	5 – 10%	

[4]: Bảng số liệu của các quốc gia được thu thập không tương ứng về thời gian với Việt Nam nhưng tỷ lệ được duy trì ổn định, nội dung chỉ cung cấp so sánh tổng quan về tỷ lệ hủy phán quyết nói chung.

[5]: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6abc9a6a-2d85-490b-89ef-ed3060bb405f>, truy cập ngày 28/01/2026

[6]: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7862a71d-b368-4cb1-a0b3-ae542d708f9a>, truy cập ngày 28/01/2026

[7]: <https://chambers.com/content/item/5900> and <https://globalarbitrationreview.com/insight/know-how/challenging-and-enforcing-arbitration-awards/report/switzerland>, truy cập ngày 28/01/2026

STT	Quốc gia/Khu vực	Tỷ lệ hủy	Chi chú
06	Pháp	7 – 12%	
07	Trung Quốc	8 – 15%	Được cải thiện mạnh mẽ trong những năm gần đây

Bảng 2 - So sánh tỷ lệ hủy phán quyết trọng tài giữa Việt Nam và các quốc gia khác

- Tỷ lệ hủy phán quyết trọng tài tại Việt Nam (bình quân 30%) cao hơn đáng kể so với các trung tâm trọng tài quốc tế hàng đầu. Cụ thể, tỷ lệ này cao gấp 5-10 lần so với Singapore và Hong Kong, gấp 3-5 lần so với Thụy Sĩ, và thậm chí cao hơn cả Trung Quốc - quốc gia đang nỗ lực cải thiện môi trường trọng tài.
- Mặc dù có xu hướng giảm trong năm 2025, tỷ lệ hủy phán quyết tại Việt Nam vẫn chưa đạt mức của các quốc gia có môi trường thân thiện với cơ chế trọng tài. Điều này cho thấy, Việt Nam vẫn còn rất nhiều dư địa cần cải thiện nếu muốn trở thành địa điểm được tin cậy lựa chọn.
- Sự chênh lệch lớn này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín và sức hấp dẫn của Việt Nam như một địa điểm trọng tài trong khu vực, đặc biệt khi các nhà đầu tư nước ngoài cân nhắc lựa chọn địa điểm giải

4. Phân tích các căn cứ hủy phán quyết trong thực tiễn

4.1. Thống kê phân bổ các căn cứ hủy

Nghiên cứu tiến hành phân loại 20 vụ việc phán quyết bị hủy trong giai đoạn 2023 - 2025 theo các căn cứ pháp lý được Tòa án viện dẫn:

STT	Căn cứ hủy	Số vụ bị hủy [8]	Tỷ lệ	Chi chú
01	Không có thỏa thuận trọng tài hoặc thỏa thuận trọng tài vô hiệu	03	15%	Năm 2023 không có phán quyết nào bị hủy vì căn cứ này
02	Thành phần Hội đồng trọng tài, thủ tục tổ tụng trọng tài không phù hợp với thỏa thuận của các bên hoặc trái	03	15%	Năm 2024 không có phán quyết nào bị hủy vì căn cứ này.
03	Vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài; trường hợp phán quyết trọng tài có nội dung	01	5%	Đơn yêu cầu của năm 2025

[8]: Số liệu chỉ tính theo một nguyên tắc chính

STT	Căn cứ hủy	Số vụ bị hủy	Tỷ lệ	Ghi chú
04	Chứng cứ do các bên cung cấp mà Hội đồng trọng tài căn cứ vào đó để ra phán quyết là giả mạo; Trọng tài viên nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của một bên tranh chấp làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng của phán quyết trọng tài.	0	-	
05	Phán quyết trọng tài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam	13	65%	
Tổng cộng		20	100%	

Bảng 3: Phân bổ căn cứ hủy phán quyết trọng tài (2023 - 2025)

4.2. Phân tích chi tiết từng căn cứ

4.2.1. Trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam: Đây là căn cứ được viện dẫn và chấp nhận nhiều nhất (13/20 vụ, chiếm 65%), cho thấy:

- (i) Phạm vi áp dụng rộng: Khái niệm "nguyên tắc cơ bản của pháp luật" có tính trừu tượng cao, tạo khoảng trống diễn giải lớn cho Tòa án.
- (ii) Nguy cơ can thiệp nội dung: Nhiều trường hợp áp dụng căn cứ này có dấu hiệu đã xem xét lại nội dung tranh chấp (review on the merits), trái với nguyên tắc cơ bản của trọng tài.
- (iii) Thiếu tính nhất quán: Dù đã có hướng dẫn và ví dụ tại Nghị quyết 01 nhưng định nghĩa khái niệm “phán quyết trọng tài trái với các nguyên tắc cơ bản” chưa thật sự rõ ràng dẫn đến áp dụng không thống nhất giữa các Tòa án và giữa các vụ việc.

4.2.2. Không có thỏa thuận trọng tài hoặc thỏa thuận vô hiệu: chỉ chiếm 03/20 vụ (15%), đây là căn cứ liên quan đến nền tảng của thẩm quyền trọng tài. Tỷ lệ viện dẫn tương đối thấp căn cứ này cho thấy:

- (i) Các bên trong tranh chấp và luật sư đại diện đã rất kỹ lưỡng trong việc soạn thảo và xem xét thỏa thuận trọng tài.
- (ii) Các trung tâm trọng tài giữ vai trò kiểm tra về tính hợp lệ của thỏa thuận trước khi thụ lý hoặc và hội đồng trọng tài giữ vai trò kiểm tra lại khi xem xét thẩm quyền.
- (iii) Nhận thức pháp lý của cộng đồng doanh nghiệp về tầm quan trọng của thỏa thuận trọng tài đã được cải thiện.

Ngoài ra, một điểm đáng chú ý là trong năm 2023 không có phán quyết nào bị hủy vì căn cứ này, cho thấy giai đoạn đầu tiên có sự thận trọng cao trong xem xét thỏa thuận trọng tài.

4.2.3. Thành phần Hội đồng trọng tài, thủ tục tố tụng không phù hợp: cũng chỉ chiếm 15% (03/20 vụ), liên quan đến vi phạm về thủ tục và thành phần Hội đồng trọng tài. Tỷ lệ thấp của căn cứ này có thể phản ánh:

- (i) Sự tuân thủ nghiêm ngặt của Hội đồng trọng tài đối với quy định pháp luật và thỏa thuận cụ thể của các bên.
- (ii) Các trung tâm trọng tài có quy tắc tố tụng rõ ràng và hệ thống kiểm soát chất lượng tốt.
- (iii) Trọng tài viên có năng lực chuyên môn cao và nhận thức đầy đủ về vấn đề thủ tục.

Trong năm 2024 không có phán quyết nào bị hủy vì căn cứ này, có thể thể hiện sự cải thiện liên tục trong việc thực hiện và tuân thủ thủ tục của các trung tâm và các hội đồng trọng tài.

4.2.4. Vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền: chỉ có 01/20 vụ (5%) bị hủy vì căn cứ này, trong năm 2025. Tỷ lệ cực thấp cho thấy Hội đồng trọng tài rất thận trọng trong xác định thẩm quyền và các nguyên tắc xác định thẩm quyền được thực hiện hiệu quả cũng như các trung tâm trọng tài đã xác định chính xác phạm vi các vụ tranh chấp thuộc thẩm quyền xem xét theo luật định.

4.2.5. Chứng cứ giả mạo hoặc trọng tài viên nhận hối lộ: Trong giai đoạn 2023–2025, chưa ghi nhận trường hợp phán quyết trọng tài bị hủy trên cơ sở căn cứ này. Thực tiễn này cho thấy rằng cơ chế trọng tài đang: (i) Bảo đảm về tính liêm chính và đạo đức của đội ngũ trọng tài viên; (ii) Hệ thống kiểm soát chất lượng của các trung tâm trọng tài đang phát huy hiệu quả và (iii) Các bên tham gia tố tụng trọng tài, nhìn chung tuân thủ nghiêm túc nghĩa vụ cung cấp chứng cứ.

4.3. Nhận định tổng hợp

Từ phân tích và số liệu cụ thể trên, có thể rút ra các nhận định:

4.3.1 Sự việ dẫn với tỷ lệ lớn của căn cứ "trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam" chiếm tới 65% các phán quyết bị hủy là vấn đề đáng quan ngại, vì: i) Tạo sự thiếu chắc chắn về pháp lý cho các bên khi lựa chọn cơ chế trọng tài; ii) Nguy cơ bị can thiệp quá mức vào nội dung tranh chấp; và iii) Làm mất đi tính dự đoán trong kết quả xem xét hủy phán quyết.

4.3.2 Có sự tuân thủ cao về hình thức và thủ tục: tỷ lệ thấp của các căn cứ liên quan đến thỏa thuận trọng tài và thủ tục (mỗi loại 15%) cho thấy: i) Chất lượng soạn thảo hợp đồng và thỏa thuận trọng tài được cải thiện; ii) Trung tâm trọng tài và Hội đồng trọng tài tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc và quy định của pháp luật liên quan; và iii) Nhận thức pháp lý của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng cao.

4.3.3 Tính liêm chính và khách quan của tổ tụng trọng tài và trọng tài viên: Việc không có vụ nào bị hủy vì chứng cứ giả mạo hoặc hối lộ là dấu hiệu tích cực về cơ chế kiểm soát chất lượng của các trung tâm trọng tài và đạo đức nghề nghiệp của các trọng tài viên.

5. Tác động của cải cách hệ thống tư pháp 2025

5.1. Nội dung cải cách

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2025, Việt Nam đã thực hiện cải cách toàn diện hệ thống tòa án theo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 81/2025/QH15, với những thay đổi quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến cơ chế giám sát tư pháp đối với trọng tài là:

- Tập trung thẩm quyền: Chỉ còn 03 (ba) Tòa án nhân dân cấp tỉnh** (Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh) có thẩm quyền xem xét hủy phán quyết trọng tài nội địa, thay vì 63 tòa án (cấp tỉnh) trước đây;
- Chuyên môn hóa: Ba tòa án được chọn là các tòa án đặt tại các trung tâm kinh tế lớn nhất, với lực lượng thẩm phán giàu kinh nghiệm và năng lực xử lý nhiều nhất về tranh chấp trọng tài.

5.2. Thách thức cần giải quyết

5.2.1 Năng lực xử lý:

- Ba tòa án có đủ nguồn lực (thẩm phán, cơ sở vật chất) để xử lý tất cả các đơn yêu cầu hủy phán quyết trên toàn quốc?
- Nguy cơ tồn đọng hồ sơ nếu khối lượng công việc tăng đột biến?

5.2.2 Khả năng tiếp cận: Các bên ở các tỉnh xa (miền Trung, Tây Nguyên, miền Bắc) có thể gặp khó khăn khi phải di chuyển đến ba thành phố lớn (chi phí đi lại và logistics có thể tăng, đặc biệt đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ) để thực hiện thủ tục yêu cầu hủy phán quyết trọng tài.

5.2.3 Thời gian chờ đợi: tập trung thẩm quyền về 03 tòa án lớn và do năng lực xử lý có hạn nên có thể dẫn tới tình trạng kéo dài và chờ đợi.

5.3. Khuyến nghị thực hiện

5.3.1 Đào tạo chuyên sâu:

- (i) Tổ chức các khóa đào tạo chuyên biệt về trọng tài cho thẩm phán các tòa có thẩm quyền;
- (ii) Trao đổi với trung tâm trọng tài để hiểu rõ thực tiễn hoạt động;
- (iii) Học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia có môi trường trọng tài phát triển (Singapore, Hong Kong).

5.3.2 Xây dựng hệ thống hỗ trợ:

- (i) Cùng với việc xây dựng và phát triển tòa án điện tử, đồng thời phát triển nền tảng nộp hồ sơ trực tuyến áp dụng chung cho mọi loại vụ việc;
- (ii) Cho phép thực hiện phiên họp xét đơn trực tuyến (như phiên tòa trực tuyến) trong các trường hợp phù hợp;

5.3.3 Thiết lập cơ chế phối hợp:

- (i) Tổ chức hội nghị định kỳ về các vấn đề liên quan đến trọng tài giữa các tòa và trung tâm trọng tài để trao đổi, chia sẻ;
- (ii) Tòa án nhân dân tối cao cần đóng vai trò chủ động trong hướng dẫn thống nhất về áp dụng pháp luật, các nguyên tắc cơ bản để tạo tính đồng nhất khi xem xét đơn.

6. Kiến nghị

Dựa trên các phân tích và đánh giá nêu trên, VTA đề xuất các kiến nghị sau nhằm cải thiện môi trường pháp lý cho trọng tài thương mại tại Việt Nam:

6.1. Làm rõ khái niệm "nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam":

Như đã phân tích, 65% phán quyết bị hủy dựa trên căn cứ này, nhưng khái niệm chưa được định nghĩa rõ ràng.

6.1.1 Ban hành hướng dẫn của Hội đồng Thẩm phán TANDTC theo hướng liệt kê danh mục đóng các nguyên tắc cơ bản, gồm:

- Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật;
- Nguyên tắc bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp;
- Nguyên tắc thiện chí trong giao dịch dân sự;
- Các nguyên tắc cơ bản khác cần được ghi nhận rõ ràng trong Hiến pháp và Bộ luật Dân sự.

6.1.2 Phân biệt rõ "nguyên tắc cơ bản" và "áp dụng luật sai":

- Nguyên tắc cơ bản: Chỉ liên quan đến vi phạm các giá trị nền tảng của hệ thống pháp luật, có tác động nghiêm trọng đến trật tự công cộng và được liệt kê cụ thể;
- "Áp dụng luật sai": Không phải là căn cứ hủy phán quyết, vì hội đồng trọng tài có quyền độc lập giải thích và áp dụng pháp luật.

6.2. Tăng cường đào tạo cho thẩm phán: Nhiều thẩm phán chưa có đào tạo chuyên sâu về trọng tài cũng như trọng tài quốc tế, dẫn đến áp dụng pháp luật chưa phù hợp với thông lệ quốc tế.

6.2.1 Chương trình đào tạo bắt buộc: tất cả thẩm phán tại ba tòa án có thẩm quyền phải hoàn thành khóa đào tạo về trọng tài quốc tế với nội dung đào tạo bao gồm:

- Nguyên tắc can thiệp tối thiểu (minimum intervention);
- Luật Mẫu UNCITRAL và thông lệ quốc tế;
- Phân tích các vụ việc điển hình từ Singapore, Hong Kong, Thụy Sĩ;
- Kỹ năng xét xử các vụ án liên quan đến trọng tài.

6.2.2 Thực hiện trao đổi quốc tế:

- Tổ chức chương trình trao đổi với các tòa án nước ngoài (Singapore, Hong Kong);
- Mời chuyên gia quốc tế đến đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm;
- Chủ động tham gia các *hội nghị và hội thảo quốc tế về trọng tài.

6.2.3 Phối hợp với trung tâm trọng tài:

- Tổ chức hội thảo định kỳ giữa thẩm phán và cộng đồng trọng tài viên;
- Chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm để hiểu nhau tốt hơn;
- Xây dựng cơ chế tham vấn khi phát sinh các vụ việc, vấn đề phức tạp.

6.3. Cải thiện thủ tục xem xét hủy phán quyết

6.3.1 Rút ngắn thời gian xử lý:

- Hiện tại, thời hạn xem xét hủy phán quyết là 30 ngày nhưng thực tế thường kéo dài hơn;
- Cần tuân thủ nghiêm thời hạn luật định để đảm bảo tính hiệu quả;
- Có cơ chế xem xét ưu tiên hoặc rút gọn đối với các vụ việc hủy phán quyết trọng tài.

6.3.2 Nộp hồ sơ điện tử:

- Phát triển hệ thống nộp hồ sơ trực tuyến để thuận tiện cho các bên;
- Cho phép nộp chứng cứ bổ sung qua nền tảng điện tử;
- Thông báo tiến độ qua SMS/email cho các bên.

6.3.3 Cơ chế hòa giải trước khi xem xét hủy phán quyết:

Khuyến khích các bên thương lượng, chấp nhận thi hành phán quyết; trước khi chính thức xem xét hủy;

Tòa án có thể đề xuất hòa giải để tiết kiệm thời gian và chi phí; nếu hòa giải thành công, có thể rút yêu cầu hủy phán quyết.

6.4. Các kiến nghị trung hạn:

6.4.1 Sửa đổi Luật Trọng tài thương mại: Luật trọng tài thương mại cần sửa đổi toàn diện, tuy nhiên đối với chế định hủy phán quyết thì các nội dung sau cần phải được lưu ý cập nhật cho phù hợp với thông lệ quốc tế;

- Thu hẹp căn cứ hủy phán quyết: hạn chế hoặc nêu danh mục cụ thể đối với “trái nguyên tắc cơ bản”; hủy khi có vi phạm nghiêm trọng đến trật tự công; học tập Luật mẫu UNCITRAL về giới hạn căn cứ hủy;
- Bổ sung làm rõ nguyên tắc “không xem xét lại nội dung”: tòa án chỉ xem xét về thủ tục, thẩm quyền, không đánh giá việc áp dụng luật của hội đồng trọng tài;
- Cơ chế từ bỏ quyền hủy phán quyết: cho phép các bên thỏa thuận từ bỏ quyền yêu cầu hủy phán quyết (waiver); phán quyết có thể được thi hành ngay mà không qua thủ tục tòa án

6.4.2. Phát triển tòa án trọng tài chuyên biệt:

- Thành lập Phòng Trọng tài chuyên biệt: tại ba tòa án có thẩm quyền, thành lập Phòng Trọng tài riêng biệt; đội ngũ thẩm phán chỉ xử lý các vụ việc liên quan đến trọng tài và được đào tạo chuyên sâu và cập nhật thường xuyên về trọng tài quốc tế.
- Tòa án Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC): khai thác tiềm năng của IFC tại TP. Hồ Chí Minh; tòa án IFC có thể là mô hình thí điểm cho cơ chế hủy phán quyết hiện đại.

6.4.3. Tăng cường hợp tác quốc tế:

- Trao đổi kinh nghiệm với các tòa án Singapore, Hong Kong;
- Tham gia các mạng lưới tòa án hỗ trợ trọng tài (Pro-Arbitration Courts Network).

6.5 Kiến nghị dài hạn:

6.5.1. Xây dựng văn hóa ủng hộ trọng tài

6.5.2. Nâng cao nhận thức của cộng đồng pháp lý

6.5.3. Hướng tới mục tiêu trung tâm trọng tài khu vực

Kết luận

Nghiên cứu này cung cấp bức tranh khách quan về thực trạng hủy phán quyết trọng tài tại Việt Nam trong giai đoạn 2023-2025, với các đặc điểm nổi bật sau:

Thứ nhất, tỷ lệ hủy phán quyết trọng tài tại Việt Nam (26 – 35%) vẫn cao đáng kể so với thông lệ quốc tế, phản ánh sự cần thiết phải tích cực tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về trọng tài và thực tiễn xét xử. Mặc dù có xu hướng giảm trong năm 2025 nhưng Việt Nam vẫn chưa đạt được mức độ can thiệp tư pháp tối thiểu như các trung tâm trọng tài hàng đầu.

Thứ hai, việc 65% phán quyết bị hủy dựa trên căn cứ “trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam” cho thấy đây là vấn đề trọng tâm cần được ưu tiên xem xét. Khái niệm và nội hàm của khái niệm này cần được làm rõ và giới hạn chặt chẽ để tránh nguy cơ can thiệp quá mức hay sự tùy tiện làm giảm đi tính ưu việt của cơ chế trọng tài.

Thứ ba, cải cách tư pháp 2025 với việc tập trung thẩm quyền về ba tòa án lớn là một bước tiến quan trọng, tạo tiền đề cho việc chuyên môn hóa và thống nhất pháp luật. Tuy nhiên, hiệu quả của cải cách nào phụ thuộc vào việc thực thi nghiêm túc các biện pháp hỗ trợ như đào tạo chuyên sâu cho thẩm phán, xây dựng hệ thống án lệ thống nhất và tăng cường tính công khai minh bạch.

Thứ tư, với sự mở rộng thẩm quyền trong các lĩnh vực đất đai, nhà ở và các án lệ Việt Nam đang tiến đến xây dựng một môi trường thân thiện với trọng tài; và để nâng cao vị thế cạnh tranh trong khu vực cần có lộ trình rõ ràng với các mục tiêu cụ thể: i) giảm tỷ lệ hủy phán quyết xuống dưới 10% trong vòng 05 năm; ii) ban hành hướng dẫn chi tiết về “nguyên tắc cơ bản của pháp luật”; iii) công khai toàn bộ các quyết định có liên quan tới hủy phán quyết (với kỹ thuật ẩn danh); iv) đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ thẩm phán về trọng tài quốc tế.

Cuối cùng, kết quả nghiên cứu cho thấy xu hướng tích cực trong thái độ của tòa án với trọng tài với tỷ lệ phán quyết không bị hủy duy trì ổn định ở mức cao (60%) và tỷ lệ hủy có xu hướng giảm. Điều này thể hiện sự tiến bộ trong nhận thức về vai trò hỗ trợ của tòa án đối với cơ chế trọng tài. Với sự kết hợp giữa cải cách thể chế, nâng cao năng lực thẩm phán và hoàn thiện pháp luật, Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng môi trường pháp lý ủng hộ trọng tài đạt chuẩn quốc tế, góp phần thu hút đầu tư và phát triển kinh tế bền vững.

Báo cáo này hi vọng sẽ cung cấp các thông tin, dữ liệu và phân tích hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách pháp luật, cơ quan tư pháp, trung tâm trọng tài, cộng đồng trọng tài viên, luật sư và cộng đồng doanh nghiệp trong việc định hướng và thúc đẩy sự phát triển của cơ chế trọng tài thương mại tại Việt Nam.

Guided by RAPID Values

© 2026 Trung tâm Trọng tài Việt Nam (VTA). Báo cáo này thuộc quyền tác giả của Trung tâm Trọng tài Thương mại Việt Nam (VTA). Nội dung Báo cáo có thể được trích dẫn, tham khảo cho mục đích nghiên cứu, học thuật hoặc phi thương mại với điều kiện ghi rõ nguồn. Mọi hình thức sử dụng cho mục đích thương mại hoặc phân phối lại cần có sự chấp thuận trước bằng văn bản của VTA. Mọi yêu cầu liên quan đến quyền sử dụng, vui lòng liên hệ: info@vtac.vn/0378718998



Tel: 0378718998

Email: info@vtac.vn
Website: www.vtac.vn

41-43 Trần Cao Vân,
Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh



*Fair, Transparent Resolution. Powering a
Trustworthy Business Environment*